# 2024四川事业单位考试计划

## 一、法律

### 2024_4_10

#### 1.遗嘱

遗嘱在危急情况下可以立口头遗嘱，需要两个以上无厉害关系的见证人，这两个人需要具有完全民事行为能力

#### 2.物权、债权

物权是支配权（对物的支配和排他权），债权是请求权（请求他人作为或者不作为的权利），包括所有权、用益物权和担保物权

#### 3.治安处罚程序违法

根据实际情况，行政违法，但有不可撤销内容，如程序违法但结果正确，判决确认违法。根据实际，可以有变更、撤销、确认。

#### 4.善意取得

无处分权人将不动产或者动产转让给受让人，第三人在取得财产时是公然善意、有偿、无过失，第三人可依法获得财产所有权。原财产所有权人只能向无处分权人要求赔偿

不适用善意取得的财产：遗失物、漂流物、埋藏物等原所有权人无主观意愿使占有权和所有权分离的。和机动车辆等需登记转让所有权的

遗失宠物也算遗失物

受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用

房产的不动产也可以适用善意取得

#### 无因管理

没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而进行管理的人，有权请求受益人偿还由此支出的必要费用

管理人因管理事务受到损失的，由造成损害的人赔偿，造成损害人逃跑或无力偿还或没有造成损害人的，可以请求受益人给予适当补偿。

#### 无因管理的构成要件

- (1)前提条件：没有法定或约定的义务。
- (2)主观条件：有为他人谋利益的意思。
- (3)客观条件：为他人管理事务的行为。

管理人因管理事务所取得的物品、钱款及孳息应交付给受益人

#### 孳息

孳息是由原物派生的，指由原物所产生的额外收益

天然孳息指因物的自然属性而获得的收益，与原物分离前，是原物的一部分，如果还未和原物分离，就不能称为孳息，只是原物的一部分，如树上的已成熟的果实，没掉就不是孳息，掉了就是孳息，都应当归还受益人

法定孳息指因法律关系所获得的收益，如出租人根据租赁合同收取的租金、贷款人根据贷款合同取得的利息等，彩票中奖的奖金

## 表见代理

表见代理，是指虽然行为人事实上无代理权，但相对人有理由认为行为人有代理权而与其进行法律行为，其行为的法律后果由被代理人承担的代理。表见代理从广义上看也是无权代理，但是为了保护善意第三人的信赖利益与交易的安全，法律上强制被代理人承担其法律后果。

表见代理的构成通常需要满足一些条件，比如行为人持有被代理人的证明文件，如介绍信、盖有合同专用章或公章的空白合同书，或者有被代理人向相对人所作法人授予代理权的通知或公告。这些证明文件构成认定表见代理的客观依据。

没有代理权，超越代理权、代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，合同有效

## 合同成立&生效

### 1、合同成立

主体对合同的基本内容达成一致意见，合同成立是指缔约双方通过要约和承诺的过程，就合同的主要条款达成一致意见，完成了合同的缔结过程

### 2、合同生效

获得了法律上的认可和保障，产生了法律约束力，当事人必须按照合同约定履行各自的权利和义务

合同成立侧重于当事人间的意思表示一致

合同生效则涉及法律对已成立合同的评价和承认

通过互联网等信息网络发布的商品或服务，提交订单成功时合同成立

## 所有权转移

除法律另有规定或者当事人另有约定外，自合同成立时生效，未办理物权登记的，不影响合同效力。

但不动产物权的所有权以登记为转移

动产物权以实际交付为转移，后续根据情况补足登记，如机动车需要过户登记

不动产未办理登记前和多个人定立合同都有效，但所有权只属于登记人，同时会因为合同生效造成违约

## 继承相关的所有权

所有权自继承时自动取得，不需要经过登记

## 要约

### 1、要约邀请

要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。

拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。广告内容等视为合同的一部分

### 2、要约

商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约

要约邀请具体价格不具体，要约的价格具体

## 继承权

除继承人以外，依靠被继承人抚养的人，如养子女，可以分得适当遗产。除继承人以外，对被继承人扶养较多的人，如经常抚养被继承人的邻居，可以分得适当的遗产，

继承顺位，第一顺位配偶、子女（子女去世，子女配偶尽了主要赡养义务的作为第一顺位）、父母，第二顺位兄弟姐妹、祖父母、外祖父母

夫妻共同所有的财产，除有约定的外，遗产分割时，应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有，其余的为被继承人的遗产，这时的继承也包含配偶

## 遗赠

受遗赠人应当在知道受遗赠后60日内，做出接受或者放弃的表示，到期没有表示的，是为放弃受遗赠

## 胎儿民事权利

未出生则不视为人，没有民事权利能力，但以下视为具有民事权利能力

- 1、遗产继承权
- 2、接受赠予的权利
- 3、侵权损害赔偿请求权，如果发生侵权行为，对胎儿造成损害，即使在胎儿尚未出生时，也可以为其预留相应的损害赔偿请求权，出生为活体后即可行使

但是胎儿出生时为死体的，其民事权利能力自始不存在

## 无过错推定责任原则

是区别于过错责任原则的，是指依照法律规定不以当事人的主观过错为构成侵权行为的必备要件的归责原则，即不论当事人在主观上有没有过错，都应当承担民事责任。它主要不是根据行为人的过错，而是基于损害的客观存在

典型狗咬人，主人要负责人，除非能证明损害是由被侵权人故意或者重大过失造成的，主人可以减轻或者不承担责任

从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任。损失是由受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任，由受害人重大过失造成的，减轻经营者责任。

## 过错推定原则

是一种过错原则的特殊情况，受害人的损害由某一行为人造成，而行为人无法证明自己没有过错，则行为人应当承担侵权责任

建筑物或者其他设施及其搁置物，悬挂物发生脱落造成他人损害

监护人责任、暂时丧失意识致人损害、用人者责任、违反安全保障义务责任、网站责任、无民事行为能力人在教育机构受到损害的责任、机动车交通事故责任、医疗损害责任、物件损害责任等。8岁以下为无民

这种原则的存在，使得过错的举证责任从受害人转移到了行为人，从而在一定程度上减轻了受害人的举证责任，更有利于保护受害人的利益。

无过错责任原则和过错推定原则联系。

两者宗旨在于对不幸损害的合理分配，并以保险制度和损失分担制度为基础来实现损害分配的社会化。有利于管理人加强管理

## 监护人责任

无民、限民造成损害的，由监护人承担侵权责任，是一种过错推定，教育机构未尽到管理责任的承担补充责任，利于监护人加强教育

## 起诉和上诉

### 起诉

是原告向人民法院提起诉讼的行为，即请求人民法院对特定案件进行审理并作出裁决。

### 上诉

指当事人对人民法院所作的尚未发生法律效力的一审判决、裁定或评审决定，在法定期限内，依法声明不服，提请上一级人民法院重新审判的活动。上诉可以分为民事上诉、刑事上诉和自诉。

## 不能上诉的条件

### 过了上诉期

一审终审的（简易程序案件、1、选民资格案件；2、宣告失踪或者宣告死亡案件；3、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件；4、认定财产无主案件；5、确认调解协议案件；6、实现担保物权案件。）

## 二审

二审经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，人民法院认为不需要开庭审理的，可以不开庭审理

不开庭审理，双方当事人不用同时到法庭现场，经过法庭调查、法庭辩论等法庭程序来参与审理的一种方式。

## 公安机关的调解

对于民间纠纷引起的违反治安管理行为，情节较轻的，可以进行调解处理，经公安机关调解，当事人达成协议的不予处罚，调解不成的，依法处罚

## 刑法上的谅解

取得被害人谅解的，可以从轻或减轻处罚

## 不适用死刑

犯罪时不满18岁，审判时怀孕，审判时年满75岁（特别残忍手段致人死亡的除外）

## 缓刑考验期

拘役2月以上1年以下，有期徒刑1年以上5年以下

# 2024_4_11

## 人事争议仲裁

人才流动争议和其他可以仲裁的人事争议

## 人事争议仲裁质证

对当事人及第三人提出的证据就其真实性、合法性等进行说明和质辩，法庭经过确认认为质证的事实和依据，才能作为仲裁裁决的依据

## 审批、核准、备案

- 审核：审查核实，系统性的检查，核实，具有限制性管理的行为
- 核准：根据法律、法规等文件进行确认
- 备案：向有关部门进行登记记录

事业单位特设岗位的设置，经过主管部门进行审核后，按程序报地区或设区的市以上的政府人事行政部门核准。

## 用人单位解除劳务合同

- 1.试用期不符合录用条件
- 2.严重违反用人单位规章制度
- 3.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损失
- 4.劳动者与其他单位建立劳动关系，对完成本单位工作造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正

**事业单位解除合同**

- 5.被依法追求刑事责任的
- 6.被追究刑事责任的
- 7.连续旷工15日或一年累计30日

## 物质帮助

年老、疾病或者丧失劳动能力的，有从国家和社会获取物质帮助的权利，典型受自然灾害不能

## 交通肇事罪

指违反道路交通管理法规，发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失，依法被追究刑事责任的犯罪行为

交通肇事后，单位主管人员、机动车所有人，承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事共犯论处

交通事故中，当场没有造成人员重伤或死亡，在其他地方如医院抢救死亡的，不算重大事故致人重伤或死亡，不够成交通肇事罪

**具体解释为：**

交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：

- 1、酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
- 2、无驾驶资格驾驶机动车辆的；
- 3、明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；
- 4、明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；
- 5、严重超载驾驶的；
- 6、为逃避法律追究逃离事故现场的。

行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的，以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。

单位主管人员、机动车辆所有人或者机动车辆承包人指使、强令他人违章驾驶造成重大交通事故，具有本解释第二条规定情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚。

第二条　交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：

- 1、死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；
- 2、死亡三人以上，负事故同等责任的；
- 3、造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上

## 危险驾驶罪

在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金

- 1、追逐竞驶，情节恶劣的；
- 2、醉酒驾驶机动车的；醉酒（血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100mL），普通酒驾（20mg/100ml）暂扣机动车驾驶证6个月，记12分
- 3、从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
- 4、违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。

## 妨害安全驾驶罪

指对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的行为。

- 1、对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
- 2、前款规定的驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守，与他人互殴或者殴打他人，危及公共安全的，依照前款的规定处罚。

乘客在公共交通工具行驶过程中,抢夺方向盘、变速杆等操纵装置,殴打、拉拽驾驶人员,或者有其他妨害安全驾驶行为,危害公共安全,尚未造成严重后果的，以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚

驾驶人员在公共交通工具行驶过程中,与乘客发生纷争后违规操作或者擅离职守,与乘客厮打、互殴,危害公共安全,尚未造成严重后果的,以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚;致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。

## 妨害公务罪

以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的行为。逃跑不算妨害公务罪

## 监护人

对限民的民事行为，除纯获利的民事法律行为外或者与其年龄智力相适应的民事行为，是效力待定，监护人有追认权，相对人有催告权，善意相对人有撤销权，相对人的催告在代理人收到通知起30日内，代理人未表示视为拒绝，监护人表示拒绝的代表合同自始无效

限民可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为，但不能说行为发生时可视为完全民事行为能力人

注意是限民，8岁以上为限民，8岁以下为无民。8岁以下接受纯获利的民事法律行为无效，应由代理人代理实施

8岁以下的无民的民事法律行为无效，但非民事法律行为有效，比如可以有著作权，出版权，侵权，不当得利，无因管理，完成悬赏公告，都有效，这些属于事实行为

未成年监护人顺位，不得越级

- 1.父母
- 2.祖父母、外祖父母
- 3.成年兄姐
- 4.其他愿意担任监护人的个人或组织，需经未成年住所地居委会、村委会或者民政部同意

有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的，从本人财产中支付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。

即无民限民会承担民事法律责任

## 宣告失踪

被宣告失踪人的财产，可由配偶，成年子女，父母或者其他愿意担任财产代管人的代管

**宣告条件**

失踪满2年，利害关系人向人民法院提出申请，公示期3个月

失踪时间以最后获得该自然人消息为起始点

## 宣告死亡

一般失踪满4年，因意外事件失踪满2年，因意外事件失踪，经有关机关证明不可能生存的，申请宣告死亡不受两年限制

死亡时间，以法院判决作出之日为起始，因意外事件失踪被宣告死亡的，以意外发生时间做为死亡日期

被宣告死亡期间，不影响该自然人实施的民事法律行为的效力，即期间法律行为无效是典型错误

撤销，由本人或利害关系人向法院申请撤销

## 累犯

有期徒刑及以上刑法执行完毕后5年内再犯应判处有期徒刑以上的刑罚的是累犯，应当从重处罚，过失犯罪和未满18的除外

累犯：故意有期五，特累危恐黑（①故意犯罪；②两次犯罪是有期徒刑；③两次犯罪在五年之内。特殊累犯不限于这些条件：危害国家安全罪；恐怖活动罪；黑社会性质组织犯罪。以累犯从重处罚）

累犯不适用缓刑和假释

两个故意，两个有期 五年之内。

过时犯罪和不满十八的不算。

国恐黑，任何时候都算。

## 从轻处罚

如实供述自己罪行的，可以从轻或减轻处罚，坦白从宽，适用刑法、行政处罚

## 预告登记

预告登记是向登记机构申请预告登记，实际未登记，但预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分不动产的，不发生物权效力，预告登记后，债权消失或90日内未申请登记的，预告登记失效

# 2024.4.13

## 驱逐出境

只适用于在我国犯罪的外国人

## 租赁物

出租人知道或应当知道承租人转租，但在六个月内未提出异议的，视为同意转租，转租后，承租人于出租人之间的合同继续有效，第三人造成租赁物损失的，出租人有权要求承租人赔偿

次承租人装修改造未经出租人同意的，出租人有权要求次承租人将装修拆除恢复原样，由此产生的损失由次承租人承担

## 2024.4.14

### 实践合同

相对于诺成合同而言的，实践合同:保定借钱，保管合同，定金合同，借用合同，借款合同，条件满足时才生效。

### 诺成合同

当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同。

租赁、赠予，是诺成合同

## 2024.4.16

### 合同

**无效合同：无民假串缺德违法**

①无民事行为人②双方虚假意思表示③恶意串通④违背公序良德⑤违法

**可撤销合同：重显欺胁**

①重大误解②显失公平③欺诈④胁迫

**效力待定合同：限人欠债**

①限制行为能力人（纯受益、年龄匹配的行为除外）②欠缺代理权③债权问题

**解除合同**

- 《民法典》第五百六十三条
- 有下列情形之一的，当事人可以解除合同；
- （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；不可抗力致使合同目的不能实现，该合同失去意义，应归于消灭
- （二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；即债务人拒绝履行，也称毁约，包括明示毁约和默示毁约
- （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
- （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

### 不可撤销

- 经过公证的赠与合同
- 具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同

### 政府职能

- 政治职能，政府需要维护国家安全和稳定，与外国进行友好交往，并推动民主政治建设等，具有防御性、保卫性和强制性。
- 经济职能，政府需要制定和执行经济政策，推动经济增长和就业，管理国有资产和财政资源等，以促进国家经济的发展。
- 文化职能，政府需要保护文化遗产，推广文化事业，以满足人民群众日益增长的文化生活的需要，并加强社会主义精神文明建设。
- 社会职能，政府需要提供社会服务，保障社会福利，调节社会分配，以及促进社会化服务体系建立等，这类事务一般具有社会公共性，无法完全由市场解决，应由政府从全社会的角度加以引导、调

节和管理。如毕业生就业观念引导，完善就业信息发布
- 生态文明建设职能，政府需要加强生态文明建设，包括保护环境，推动可持续发展等，以构建资源节约型和环境友好型社会。

## 2024.4.17

### 先复议再申诉

- （一）对当场作出的行政处罚决定不服；
- （二）对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服；
- （三）认为行政机关存在本法第十一条规定的未履行法定职责情形；(即不作为，要先复议)
- （四）申请政府信息公开，行政机关不予公开；

### 复议被告

- 对复议结果不服，向人民法院提起诉讼的
- 复议机关决定维持原行政行为的，原行政机关和复议机关是共同被告
- 复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告

### 复议机关

对行政行为不服的，向本级人民政府提出复议申请，如对市公安局行政行为不服，向市人民政府提出行政复议，对县公安局不服，向县人民政府申请行政复议

### 未成年刑法犯罪

- 未满十二周岁，不负刑事责任
- 已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。
- 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。
- 已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。
- 对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。

### 对于未成年行政处罚

未满14岁不予行政处罚，未满18的应当从轻或减轻行政处罚

### 处罚减轻

#### 1.治安管理处罚

- 不满14 不处罚，超6个月不处罚
- 14-18应从减，坦白、自首，应当减轻、不处罚

#### 2.行政处罚

- ①应当不予处罚：不满14，精神病，轻微首违无过错，时间已过二年。
- ②应从减：14-18 、主动消除或减轻、受胁迫或诱骗、立功
- ③首违可以不罚
- 注意是判而不罚，判指的是对其作出处罚决定

### 缓刑

#### 不适用

- 1、累犯不适用缓刑；
- 2、犯罪集团的首要分子不适用缓刑；

- 3、被判处三年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子不适用缓刑；
- 4、因侵犯知识产权被刑事处罚或者行政处罚后，再次侵犯知识产权构成犯罪的。

## 适用

对于被判处拘役、三年（含）以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

- 1、犯罪情节较轻；
- 2、有悔罪表现；
- 3、没有再犯罪的危险；
- 4、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

死刑不是必要立即执行的可以宣告缓刑，注意缓刑只是执行不是主刑，如怀孕妇女和未满18不适用死刑，则也不适用死缓

## 假释

### 不适用

对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。

## 减刑

- 对原判刑期适当减轻的一种刑法执行活动
- 被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
- 有重大立功表现之一的，应当减刑

## 赠予

### 可撤销

- 1、严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益
- 2、对赠与人有扶养义务而不履行
- 3、不履行赠与合同约定的义务

赠予在实际交付之前都可以取消

经过公证的或有公益道德性质的不能撤销

## 格式条款无效

提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利，如许多不合理的“后果自负”，这一部分可能因违反公平原则和加重消费者责任而被视为无效

另外加重自己责任，没有加重消费者责任的条款被认为合法有效

## 行政规范性文件

是指行政法规、规章以外的，行政机关针对不特定对象发布的能够反复适用的行政文件，具体说来，就是行政机关为了执行法律、法规、规章，对社会实施行政管理，依法定职权和法定程序发布的规范公民、法人和其他组织的具有普遍约束力的政令。

判断能否反复适用可以设想三年后还可以不可以继续用

## 具体行政行为

是指国家行政机关和行政机关工作人员、法律法规授权的组织、行政机关委托的组织、或者个人在行政管理活动中行使行政职权，针对特定的公民、法人或者其他组织，就特定的具体事项，作出的有关该公民、法人或者其他组织权利义务的单方行为。

某区教育局发布的通告中具体列举培训机构的名单，属于针对特定主体作出的具体行政行为。

具体行政行为是法律行为要发生一定的法律后果，使得行政法上的权力义务得以建立、变更或消灭

公安局向公民发送防诈骗短信，不会发生法律后果，不是具体行政行为，属于行政事实行为

## 行政事实行为

行政事实行为是指行政主体基于职权实施的不能产生、变更或者消灭行政法律关系的行为。

即在行使职权过程中实施的没有处分内容和法律约束力的行为

## 行政强制措施

指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由实施暂时性限制，或者对公民、法人或者其他组织的财物实施暂时性控制的行为

行政强制措施的种类：

- （一）限制公民人身自由；
- （二）查封场所、设施或者财物；
- （三）扣押财物；
- （四）冻结存款、汇款

即暂时性控制

## 行政强制执行

指行政机关或者行政机关申请人民法院，对不履行行政决定的公民、法人或者其他组织，依法强制履行义务的行为。

**1、间接强制执行：**

加处罚款或者滞纳金：当义务人未按时缴纳罚款时，按日计算追加一定比例的罚款或滞纳金额度。

划拨存款、汇款：直接从义务人的银行账户中划拨资金以满足履行义务所需款项。

代履行：由行政机关委托第三人代替义务人履行其应尽的义务，费用由义务人承担。

**2、直接强制执行：**

拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物：对于已经被行政机关依法查封、扣押的财产，若义务人仍不履行义务，可通过拍卖等方式变现，用于抵偿义务。

排除妨碍、恢复原状：对于违反规划、环保等要求，造成妨碍或破坏的情形，行政机关可以采取强制手段消除障碍，恢复原有状态。

行政机关不得在夜间或者法定节假日施行行政强制执行，但是紧急情况除外

行政机关强制执行在紧急情况也不得采取停止供水、供电、供热等方式迫使当事人履行相关行政决定

## 当场作出处罚

## 行政处罚

对于违法事实确凿并有法定依据，对公民处以200元以下、对法人或者其他组织处以3000元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以适用简易程序，即执法人员可以当场作出行政处罚决定。

## 治安管理处罚

对个人处200元以下罚款、对单位处1000元以下罚款，且被处罚人对违法事实无异议的，可以适用简易程序，由人民警察当场作出罚款决定，并出具统一制发的罚款决定书。

## 行政复议调解

行政复议机关办理行政复议案件，可以进行调解。

调解应当遵循合法、自愿的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定。

理解为行政复议都可以调解

## 诉讼时效

**1、普通诉讼时效：**

根据《中华人民共和国民法典》第188条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间通常为3年。该时效从权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。

**2、特殊诉讼时效：**

对于特定类型的请求权，存在较短的1年诉讼时效，这些情况包括但不限于：

因身体受到伤害要求赔偿的；

出售不合格的商品未声明的；

延付或拒付租金的；

寄存财物被丢失或损毁的。

**3、长期诉讼时效：**

即使从权利受侵害之日起超过二十年，法院原则上不再保护该权利，但若有特殊情况，权利人仍可申请延长诉讼时效。

**4、特殊情况下无诉讼时效：**

部分请求权不存在诉讼时效的限制，例如请求停止侵害、排除妨碍、消除危险等。

**5、抚养费、赡养费诉讼时效：**

抚养费请求权不适用诉讼时效，意味着无论何时，只要存在抚养义务且义务人未履行，权利人都可以随时请求法院保护。夫妻间有抚养的义务

劳动争议仲裁，申请仲裁诉讼时效一年

## 上诉时效

劳动争议仲裁，对仲裁不服的，向人民法院申请诉讼的时效15日

上诉时效是指当事人在收到一审判决或裁定后，如果不服判决结果，有权向上一级人民法院提起上诉的法定有效期限。

## 刑事诉讼：

不服判决的上诉期限为10日；

不服裁定的上诉期限为5日；

对于某些特定犯罪，犯罪嫌疑人、被告人的上诉期限可能更短，为3日。

民事诉讼和行政诉讼：

不服判决的上诉期限为15日；

不服裁定的上诉期限为10日。

裁定指没有经过判决，机关作出的要求

## 人民法院不受理

不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：

- （一）国防、外交等国家行为；
- （二）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令；（可通过对处罚不服上诉的时候附带审查）

1、抽象行政行为，法律法规的决定命令

2、行政调解行为与法定行政仲裁行为

- （三）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；
- （四）法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。如行政机关工作人员对其所在机关作出的内部处理决定不服，人民法院不受理

法院受理的是各种判决裁决，针对的是具体行政行为。

非具体行政行为应当提出书面复核申请，如交通事故认定应当复核

# 2024.4.18

## 抢劫罪

抢劫罪是指以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的行为。抢劫罪的手段行为包括暴力、胁迫和其他方法。其他方法，是指除暴力、胁迫以外的造成被害人不能反抗的强制方法，比如用药物麻醉、用酒灌醉等。

携带凶器抢夺，不管用没用，都构成抢劫

## 抢夺罪

是指以非法占有为目的，乘人不备，夺取数额较大的公私财物的行为，本罪只侵犯公私财物的所有权，和抢劫比没有人身伤害和强制让对方不能反抗

抢东西是为了丢掉，不是为了占有的不是抢夺罪，可能构成故意毁坏财物罪

暴力+占有

## 诈骗罪

是指以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。虚构事实，对方基于错误认识作出行为，造成一方得利一方损害

虚构事实，隐瞒真相是重点

## 盗窃罪

指以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。盗窃是指以和平的手段窃取财物

## 罪行转化

绑架杀害，故意杀人

盗窃杀害，转为抢劫

犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，升级罪行，抢劫最高可处死刑

## 敲诈勒索罪

以非法占有为目的，对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物的行为。

以敲诈勒索方式要求拿回自己行贿的钱也属于敲诈勒索

## 受贿罪

国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

答应办事实际没办也构成受贿罪，办的事是合法的事也不构成受贿

拿钱即受贿同时也既遂，不管事是否办成

国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交，不构成受贿罪

国家工作人员人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处。

约定退休收受财物也算受贿罪

主动索要财物，属加重情节，更进一步采用欺骗索贿的，更加重

自己没实际拿到财务，但给了自己亲密的人也算自己拿了

国家工作人员授意请托人，将有关财物给予特定关系人的，以受贿论处，特定关系人构成受贿罪共犯

谋取的是正当利益，但国家工作人员使用了公职权力也算受贿罪，请托人不够成行贿罪

## 挪用公款罪

国家工作人员，利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用；进行非法活动；或数额较大超3个月未归还；进行营利活动的

强调的是挪用，会有想还钱的主观意愿

## 没收（收缴）&追缴&退回

犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔

对被害人的合法财产，应当及时返还

违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

行贿的钱应当退回

## 危害公共安全罪

指故意或者过失地实施危害不特定多数人的生命、健康或者重大公私财产安全的行为。危害公共安全罪是一类罪名，包含放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪等罪名，失火罪也属于危害公共安全罪的一种，构成失火罪直接以该罪名论处即可

## 保证期

债权人与保证人可以约定保证期间，但是约定的保证期间早于主债务履行期限或者与主债务履行期限同时届满的，视为没有约定；没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月

## 回避

当事人认为审判人员与本案有利害关系或者有其他关系可能影响公正审判，有权申请审判人员回避。审判人员认为自己与本案有利害关系或者有其他关系，应当申请回避。前两款规定，适用于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。院长担任审判长时的回避，由审判委员会决定；审判人员的回避，由院长决定；其他人员的回避，由审判长决定。当事人对决定不服的，可以申请复议一次。

即通常由审判长决定，涉及审判人员的，由院长决定，院长担任审判长的，有审判委员会决定

审判人员，是指人民法院依法定程序对案件进行审理并作出判决的人员，俗称“法官”。审判人员包括院长、副院长、庭长、副庭长和审判员、助理审判员。

## 居住权

居住权应当采用书面形式订立居住权合同

居住权自登记时设立

无偿设立，但是当事人另有约定的除外

居住权不得转让，继承

设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外

居住权需要登记生效，口头承诺无效

## 法律撤销

国务院有权改变或撤销不适当的部门规章和地方政府规章

人大有权改变或撤销人常不适当的地方性法规

人常有权撤销本级人民政府不适当的规章，人常只撤销不改变，人大可以改和撤

即

人大>人常>政府，中央>地方

地方性法规效力高于本级地方政府规章

部门与部门，部门与地方政府规章之间具有同等效力，如省公安厅的制定的和国家公安部制定的规定具有同等效力

## 违约责任

### 因违约造成的责任

合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定所应该承担的民事责任。如手机电池不符合产品国家标准，买家有权请求该手机经营店承担违约责任。

### 责任执行

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产损害，而应承担的责任，是产品缺陷责任，本质上是侵权责任，可以要求销售者或者生产者进行赔偿

产品质量不符合要求等而产生的责任，本质上是违约责任，可以要求合同相对方承担责任。典型产品质量问题应该属于生产商的责任，销售商不承担违约责任

违约责任只能找合同的相对方，即合同是和销售商签订的

## 侵权责任

被侵犯各种人身权、财产权，因侵权造成的责任

因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。

借用别人手机，因手机质量问题爆炸伤人也可以向销售者或者生产者主张侵权责任

当因产品问题造成侵权，侵权和违约只能二选一，不能同时找销售商承担侵权和违约责任，但可以主张侵权责任同时主张解除合同(退货退钱)

## 犯罪

指的是触犯刑法，违反治安管理处罚法不算犯罪

#### 犯罪的客观要件

刑法规定的成立犯罪所必须具备的客观事实特征

- 危害行为（包括作为和不作为）；
- 危害结果；
- 行为的时间、地点与方法；
- 因果关系

# 2024.4.19

## 全国人民代表大会职权

- 1、修宪，监督宪法实施，制定基本法律
- 2、选举三席三高（主席，副主席，军委主席；国家监察委主任，最高法院院长，最高检察院检察长）根据国家主席提名，决定国务院总理，由总理提名，决定各部部长，各种一把手，副职二把手由国务院任免
- 3、批准省、自治区和直辖市的建置，决定特别行政区的设立和制度
- 4、审查批准国务院国民经济和社会发展计划
- 5、决定战争与和平
- 6、改变和撤销全人常不适当的决定；可以改

## 全国人民代表大会常务委员会职权

- 1、解释宪法，解释立法法律，监督宪法实施，制定非基本法
- 2、监督国务院，中央军委，国监委，最高院，最高检察院工作
- 3、撤销国务院、省、自治区、直辖市国家权力机关同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令；即撤销国务院，和省级人大，只撤不改，权力机关
- 4、规定和决定授予国家勋章和荣誉称号
- 5、决定特赦
- 6、在全人大闭会期间决定战争状态的宣布
- 7、决定全国、省、自治区、直辖市进入紧急状态或动员（省国紧急全人常，省内紧急国务院）

## 国务院职权

- 1、制定行政法规，发布决定和命令
- 2、向全人大或全人常提出议案
- 3、编制和执行国民经济和社会发展计划

- 4、领导和管理国防建设事业
- 5、改变和撤销各部，各级地方国家行政机关不适当的决定；可以改，行政机关和行政部门
- 6、批准省、自治区、直辖市的区域划分；批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分
- （省级建置全人大，乡镇建置省政府，其余建置国务院）
- （建置从无到有，区划指划分区域）
- 7、决定省、自治区、直辖市内区域进入紧急状态（跳两级领导）

## 解释法律

立法解释，全人常

司法解释，最高院，最高检

行政解释，国务院及其主管部门

解释法律由机构作出，最高院的院长的解释没有以最高院名义发出的不是司法解释

## 主犯

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯

共同犯罪中都起主要作用，都是主犯

即要么主犯+从犯，要么都是主犯

从犯应当从轻、减轻或免除处罚

## 一府两院协助权利

人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律。

故法院有权要求辖区公安局提供协助

## 赔偿款

侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

即需要包括，住院伙食补助费，因家人照护需要支付的护理费

侵犯人身权才可以要求赔礼道歉，财产权不行

## 抵押权&质权&留置权

张某将自有汽车停于某收费停车场后便出国学习三年，一直未挪车。经计算，累计停车费已远超车辆价值，则该车所有权为张某，而停车场作为债权人，可以依法就该辆车优先受偿

债务人不履行到期债务，债权人可以留置已经合法占有的债务人的动产，并有权就该动产优先受偿。

质权人在债务履行期限届满前，与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有的，只能依法就质押财产优先受偿。

所有权都不发生变动，只能就抵押财产优先受偿

## 治安管理处罚合并

有两种以上违反治安管理行为的，分别决定，合并执行。行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。

王某被查实有两次赌博行为，对王某的治安处罚应不属于两种违法行为，不能合并执行

### 治安管理处罚时效

超六个月没有被公安机关发现，不再处罚，8个月前买假驾驶证，购买行为不治安处罚，但应收缴假驾驶证

### 名誉权

侮辱、诽谤等方式使其社会评价降低，题干没有体现社会评价降低则不构成侵权，不够成诽谤罪，但可能构成诬告陷害罪

### 姓名权/名称权

干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权

使用名字而没有丑化，干涉的不构成侵权

### 执法部门

执法部门是指有权执行法律、法规和规章的政府行政机构。在我国，执法部门通常包括公安、工商、税务、质量技术、食品药品、劳动安全等政府所属的各行政部门。这些部门或多或少都有一定的行政执法权。有些执法部门是由行政法律授权执法的，而有些则是由国务院授权执法的。例如，公安机关是我国的执法部门之一，其职责是维护社会治安和打击犯罪活动。工商部门则负责监管市场和保护消费者权益。这些执法部门在维护社会秩序和保障人民权益方面发挥着重要作用。

### 破坏交通设施罪

偷盗交通设施，不是盗窃罪，构成破坏交通设施罪，破坏交通设施罪比盗窃罪重，因为危害公共安全

### 招摇撞骗罪

冒充国家机关工作人员、人民警察诈骗，且从重处罚

## 2024.4.22

### 治安管理处罚

法定的四种罪名，只有这四种

- 1、扰乱公共秩序
- 2、妨害公共安全
- 3、侵犯人身权利、财产权利
- 4、妨害社会管理

有治安用治安，无治安用行政管理处罚

### 正当防卫

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

在不法侵害是财产性违法犯罪的情况下，不法侵害人虽已取得财物，但通过追赶、阻击等措施能够追回财物的，可以视为不法侵害尚未结束，可以实行防卫。

### 劳动法

在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织（以下统称用人单位）和与之形成劳动关系的劳动者，适用本法。

国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者，依照本法执行。

- 公务员及以参照公务员法的不适用劳动法
- 个人之间形成劳务关系
- 不适用劳动法，但适用民法典
- 不用买五险一金，不受工资等约束
- 提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。
- 接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。
- 提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。
- 有劳动能力但无就业意愿不算失业，则不算失业人口

## 2024.4.23

### 贪污罪

国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

非法占有使用了，构成挪用公款罪

贪污强调非法占有，没有主观归还的意愿，罪行比挪用公款罪重

### 挪用公款罪

国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪

挪用公款，拒不归还，携款潜逃了，构成贪污罪

挪用公款罪强调挪用

### 合法行政

- 1、行政机关必须遵守现行有效的法律
- 2、行政机关应当依照法律授权活动

行政机关活动应当以明确的法律授权为前提和基础，法无授权即禁止。行政机关不可以在法外设定权力

### 合理行政

行政机关行使行政权力应当客观、适度、符合理性。

合理行政原则的要求包括：

- 1、公平公正对待原则
- 2、考虑相关因素原则
- 3、比例原则（符合法律目的、行为为法律所必须、损害最小）

### 居委会

是基层自治组织

居民委员会决定问题，采取少数服从多数的原则。

居民委员会进行工作，应当采取民主的方法，不得强迫命令。

协助维护社会治安

## 2024.4.24

### 听证

行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：

- （一）较大数额罚款；
- （二）没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；
- （三）降低资质等级、吊销许可证件；
- （四）责令停产停业、责令关闭、限制从业；大降吊、停关从
- （五）其他较重的行政处罚；
- （六）法律、法规、规章规定的其他情形。

当事人不承担行政机关组织听证的费用。

## 剥夺政治权利

剥夺政治权利是剥夺下列权利：

- （一）选举权和被选举权；
- （二）言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利；
- （三）担任国家机关职务的权利；
- （四）担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利

剥夺政治权利的罪犯还享有著作权，即可以写，但不能出版

## 组织出卖人体器官罪

组织他人出卖活体器官的行为。黄某等人出卖的是尸体器官，不构成本罪。

## 故意毁坏尸体罪

盗窃、侮辱、故意毁坏尸体、尸骨、骨灰的

## 中国国籍

父母无国籍或国籍不明，定居在中国，本人出生在中国，具有中国国籍

父母一方有中国国籍，无论在哪里出生，孩子都有中国国籍

## 行政许可

地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可

法律以及行政法规可以按照法律规定，设定行政许可。

法律由全人大和全人常设立，行政法规由国务院设立

行政法规可以设立除限制人身自由以外的行政处罚

地方行政法规可以设立除限制人身自由和吊销营业执照以外的行政处罚，即地方行政法规和规章不可设立关于许可证的

## 因果关系

因果关系是危害行为与危害结果之间合乎规律的引起与被引起的联系。事实上的因果关系可以理解为“若无前者，就无后者”，即法律的因果关系并不是指直接原因，包括的是原因

判断法律上因果关系的前提：

- （1）只有行为引起了社会所禁止的危险，才可能讨论刑法上的因果关系。
- （2）如果危险属于专业人员的负责范畴，无需考虑因果关系。比如，追逐歹徒的警察被车撞死，歹徒与死亡无因果关系。

- （3）只有实行行为才存在与结果的因果关系

### 国家所有的财产

城市的土地，属于国家所有。法律规定属于国家所有的农村和城市郊区的土地，属于国家所有

矿藏、水流、海域属于国家所有

无线电频谱资源属于国家所有

森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，属于国家所有，但是法律规定属于集体所有的除外。注意前面加了所有限定词的为错误

### 行政法调整对象

行政法的调整对象是行政关系

行政关系主要包括：

- （一）行政管理关系；
- （二）行政法制监督关系；
- （三）行政救济关系；
- （四）内部行政关系。

具体有

行政法律关系、行政诉讼法律关系、行政程序法律关系

### 派出机关

派出机关主要有三类：行政公署、区公所和街道办事处

### 法的四个作用

指引自己，评价他人，预测双方，教育大众

## 2024_4_29

### 高空抛物

- 1.意外事件，不构成犯罪
- 2.过失，重伤才犯罪
- 3.故意
    - 没造成危险后果，高空抛物罪
    - 轻伤以上，故意伤害罪
    - 死亡结果，故意杀人
    - 以危险方法危害公共安全罪，达到放火爆炸的程度
    - 高空抛物罪是可以升级的，有重定重罪

# 二、公文

### 结构布局

### 版头、正文、版记

1、版头部分（份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、红色分隔线）；

2、主体部分（标题、主送机关、正文、附件说明、附件、发文机关名称及印章、成文日期）；

3、版记部分（抄送机关、印发机关和印发日期，页码）

## 版心

指页面中主要内容所在的区域，即版面上除去周围白边后，剩余的以文字、图片等为主要信息的区域

## 附件

在正文下空一行左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：1.XXXXX”），附件不加书名号

附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。

## 结构层次

文中结构层次序数依次

- 一、
- （一）
- 1.
- （1）
- 一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层用仿宋体字标注。

## 特点

与其他文章相比，应用文结构的主要特点是规范性和条理性。

## 2024_4_10

## 多级行文

多级行文的主送机关是多个，同时发个多个上级或者下级，用于紧急情况或不容许做任何改变的下行文

## 通报2024_4_11

适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神和告知重要情况，不包含指示作用，注意可以有指导作用，通报是事后行文

通报表彰的行文表达方式应以记述和议论为主，记述经过，议论评价

中共某市纪委关于落实中央八项规定精神正反典型的通报

## 会议纪要、会议简报

会议纪要是对会议宗旨、议程、决议等内容的全面、系统的纪实，具有公文的法定效力。会议简报主要用于反映会议的简要内容，没有执行的硬性要求

会议记录使用于一切会议，只要是正式会议，不论性质、规模，都要做会议记录；

会议纪要则使用于比较重要的会议。

纪要的制发并不需要经过全体参会人员的表决。

纪要不加盖印章

## 简报

是事务性文书，不属于法定公文文种

简报应用于向上级机关反映和报告情况。

简报应用于向下级机关推广经验、指导工作。

简报应用于平级机关相互沟通和交流情况。

简报的行文方向可以是上平下

简报的格式是约定俗成的

报头由简报名称、期号、编发单位、发行日期等组成。

## 签发人

上行文应当标注签发人

## 审核

- 公文文稿签发前，应当由发文机关办公厅（室）进行审核。
- 经审核不宜发文的公文文稿，应当退回起草单位并说明理由；
- 符合发文条件但内容需作进一步研究和修改的，由起草单位/起草人修改后重新报送

## 签发

公文有本机关负责人审批签发，重要公文和上行文由机关主要负责人签发

联合行文，主办机关名称排列在前

## 分半

对公文进行分类办理

## 催办

及时掌握了解掌握公文办理进展情况，督促承办部门按期办结。包含协助制定和实施解决方案，验收办毕公文

## 保密期限

默认最高保密期限，秘密10年，机密20年，绝密30年

涉密公文应当根据涉密程度分别标注‘绝密“机密”秘密’和保密期限

## 份号

公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号，不涉密可标可不标，用6位3号阿拉伯数字顶格编排在版心左上角第一行

## 紧急公文

紧急公文因标明紧急程度和办理时限，紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“加急”。其中电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。

## 2024.4.12

## 公示特点

公开性、周知性、科学性、民主性

## 公共行政

政府职能也叫行政职能，政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现

## 公告

向国内外宣布重要事项或法定事项

特点，法定性、严肃性、广泛性

- 1、告知范围的广泛性
- 2、公布内容的庄重性
- 3、法定作者的限定性

## 通告

在一定范围内公布应当遵守或者周知事项的周知性公文，通告属于告知性公文。

## 通知

适用于发布、传达要求下级机关执行和有关单位周知或者执行的事项，批转、转发公文。县委组织部干部任免，应使用的公文文种

- 1、发布性通知：用于发布行政规章制度及党内规章制度。
- 2、批转性通知&知照性通知：用于上级机关批转下级机关的公文，给所属人员，让他们周知或执行。调整部分领导工作分工
- 3、转发性通知：用于转发上级机关和不相隶属的机关的公文给所属人员，让他们周知或执行。
- 4、指示性通知：用于上级机关指示下级机关如何开展工作。
- 中共中央办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，如以公文要求各地区认真贯彻执行，该公文种类为通知
- 5、任免性通知：用于任免和聘用干部。

通告和通知的区别就是，通告受文对象有一定范围

## 决议

适用于会议讨论通过的重大决策事项。可不盖章

#### 类型

- 1、部署指挥性决议
- 2、批准性决议
- 3、专门问题决议

## 2024.4.13

## 引用公文

引用公文应当包括标题和发文字号，发文字号紧跟在标题之后，用括号将发文字号括起来，《xx关于xx的报告》（x发{2022} 50号）{}，改为六角括号

## 2024.4.17

## 决定

决定适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项。

主送受理机关，根据需要抄送相关机关。重要行文应当同时抄送发文机关的直接上级机关，市政府对县政府的决定，应当抄送省政府

小王因工作业绩突出，经单位研究拟将其年度考核等级确定为优秀，该事项应以决定发出

## 时效

公文被撤销的，视为自始无效

公文被废止的，视为自废止之日起失效。

## 2024.4.18

## 公文标题

- 1、发文机关名称+事由+文种，如xx市人民政府关于xxx的通知
- 2、发文机关名称+文种，xx市人民政府通知
- 3、事由+文种，
- 4、文种

即文种不能省略，其他都可以省略

批转、转发性通知标题中“批转、转发”词前不加“关于”

除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号，即不用书名号，如转发意见时不加书名号

## 2024.4.19

## 公文办理

包含发文办理、收文办理、整理归档

## 收文办理

- 收文办理主要程序是：（一）签收。（二）登记。（三）初审。（四）承办。（五）传阅。（六）催办。（七）答复。
- 签收，是指对收到的公文应当逐件清点，核对无误后签字或者盖章，并注明签收时间。
- 传阅，是指根据领导批示和工作需要将公文及时送传阅对象阅知或者批示。办理公文传阅应当随时掌握公文去向，不得漏传、误传、延误。
- 登记，是指对复核后的公文，应当确定发文字号、分送范围和印制份数并详细记载。
- 拟办，是一项参谋性活动，是指对收文如何办理提出建议性处理意见，目的是为决策活动提供可供选择的方案。

## 发文办理

复核、登记、印制、核发

## 直接行文

直接行文是发文机关直接向需要承办或执行公文中有关公务的受文机关行文，它是一种常见、最基本的行文方式。

## 公文是事务性文书

## 议案

各级政府向同级人大、人常提情审议事项

联合行文时，发文机关标志可以并用联合发文机关名称，也可以单独用主办机关名称

## 印章

- 有特定发文机关标志的普发性公文和电报可以不加盖印章，会议纪要可以不署名，可不盖章，可不写发文日期

- 普法性公文（公告、通告、公报）不用盖章。同时，电报、议案、命令、纪要、决议可以不盖机关印章。
- 纪要不盖印章

### 泛行文

没有特定受文对象的，比如通告是发给特定人群的，就是泛行文，向多个下级单位行文，但是是泛指没有特定指示单位的是泛行文

### 批复

批复具有指示性、针对性、权威性，是机关的工作有指导规范的作用，是机关工作的依据

### 公报

用以报道重要会议或会谈的决定和情报的公报。这种公报一般用于党中央召开的会议，比如《中国共产党第十九中央委员会第七次全体会议公报》。

### 成文日期

- 成文日期以负责人签发的日期为准；
- 联合发文，以最后签发机关负责人签发的日期为准；
- 会议讨论通过的公文，以讨论通过的日期为准；
- 电报，以发出日期为准。

- 会议纪要、决议、会议公报应加题注，成文日期应标注在标题下方、正文上方。

### 公文附带内容

请示可附带报告

报告可附带建议

### 民族自治地方公文

- 民族自治地方的公文，可以并用汉字和当地通用的少数民族文字。
- 在民族自治地方，公文名称可将自治民族文字排列在汉字前面
- 少数民族文字可按其习惯书写排版
- 少数民族文字印制的公文，其用纸、幅面尺寸及版面、印制等要求按照公文国家标准执行

# 三、微观经济、宏观经济、马克思主义政治经济

## 2024_4_11

### 政府社会公共服务职能

调节社会分配和社会保障，保护生态环境和自然资源，促进社会化服务体系，提高人口质量和计划生育

### 政府的经济职能

宏观调控、提供公共产品和服务、市场监管

### 货币政策

中央银行为实现特定的经济目的而采用的政策，货币政策独属于中央银行，中国的中央银行即为中国人民银行

提高存款储备金率是央行的货币政策

### 市场

市场机制体系的核心是价格机制

市场，在资源配置中起决定性作用

政府，在资源配置中起着重要的引导性、弥补性和规制性作用

### 发展动力

2005年11月，中国政府网发布《以人为本是科学发展观的核心》的文章，主张人是发展的根本动力

生产方式的矛盾运动是社会发展的根本动力，马克思主义认为矛盾是发展的根本动力

创新是发展的第一动力

发展是解决中国所有问题的关键

### 支持价格

政府为扶持某一行业的生产而规定该行业产品的最低价格的一种政策，相对的还有限制价格

最低收购价政策，属于支持价格政策，一般高于市场价格。

### GDP

国内生产总值（GDP）就是指按市场价格计算的我国国土上所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果，即国土原则，只要是在本国或该地区范围内生产或创造的价值，无论是外国人或是本国人创造的价值，均计入本国或该地区的GDP

国民生产总值（GNP）是一定时期内本国的生产要素所有者所占有的最终产品和服务的总价值。即国民原则，只要是本国或该地区居民，无论你在本国或该地区内，还是在外国或外地区所生产或创造的价值，均计入本国或该地区的GNP

### 财产性收入

资产性收入，银行利息，租金等

# 四、事业单位管理

### 组织结构

**1.直线型组织结构：**

最早最简单的集权式单线式结构。

1、特点：垂直领导，组织中的管理者拥有绝对的管理权。

2、优点：沟通迅速;指挥统一;责任明确。

3、缺点：容易出现累积性失控。

4、适用范围：适用于小型组织，特别是一些现场作业的组织。

**2.职能型组织结构：**

各级行政单位除主管负责人外，还相应地设立一些职能机构。如在厂长下面设立职能机构和人员，协助厂长从事职能管理工作。下级单位除了接受上级主管指挥外，还必须接受上级各职能机构的领导。最大的问题是命令源不唯一

职能制的优点是能适应现代化工业企业生产技术比较复杂，管理工作比较精细的特点；能充分发挥职能机构的专业管理作用，减轻直线领导人员的工作负担.但缺点也很明显：它妨碍了必要的集中领导和统一指挥，形成了多头领导；不利于建立和健全各级行政负责人和职能科室的责任制

**3.直线职能型组织结构：**

既保证统一指挥，也有专业分工。但职能部门在这里的作用是来帮助管理者分担工作，不能对下级部门发布命令，就避免了职能制的多头指挥的缺陷。目前，使用比较广泛的一种组织结构。

- 1、优点：统一指挥，严格责任制;
- 2、缺点：缺乏横向沟通，不利于协调。
- 3、适用范围：中小型组织。但是当企业产品多元化，跨地区跨国发展时不适用。

**4.事业部组织结构：**

以产品、地区、利润或顾客为划分依据，形成相对独立的事业部的组织结构形式。它表现为，独立经营，独立核算，是一种分权式管理结构。

2、优点：

(1)独立，分权，灵活，适应性强。

(2)各分部积极性和创造性高，有利于培养管理人才，有利于个人的专业和技术发挥最大化。

3、缺点：

(1)因独立分权容易导致分部权利滋长不容易控制。

(2)不能有效利用总部资源。

4、适用范围：适用于产业多元化的大型企业，例如一些跨国企业。

**5.矩阵式组织结构**

从原职能部门结构中抽调组织人员去完成临时任务或临时项目，它的最大特点在于具有双道命令系统，结合了以职能为基础和以产品为基础。

双重领导的原因在于人员既与原职能部门保持联系又参与新的项目小组

2、优点：

(1)加强了横向联系，利于沟通和协调。

(2)灵活性强。

3、缺点：

(1)由于其存在灵活且临时，所以不够稳定。

(2)双重命令和双重领导容易导致多头领导，违背统一指挥。

4、适用范围：需要集中专业人员完成的工作项目。

## 人事管理

## 人事管理考核

坚持党管干部，党管人才原则

## 2024.4.12

## 事业单位分类

按收入来源，"全额拨款"、"参公(即参照公务员)"、"财政补贴"、"自收自支"

按行业，教育、科研、文化、卫生等

按职责，行政辅助型、监督型、公益福利型、中介服务型等

### 精神消费

精神消费具有意识形态，精神消费不是存粹的个人消遣，总是与特定的社会，民族，阶级利益有关。

精神消费具有再创造的性质，精神消费具有参与性，要求消费者参与其中，消费者不仅能够获得精神上的满足和享受，还能通过个人的思考、理解和体验，对原有的精神内容进行再创造，产生新的认识和感悟。

精神消费需求具有持久性，精神消费能不断刺激人们的消费欲望。

### 事业单位工作人员工资

包括基本工资、绩效工资、津贴补贴

## 2024.4.15

### 管理类型

- 放任型：不关心员工，不关心生产
- 任务型：不关心员工，关心生产
- 团队型：关心员工，关心生产
- 俱乐部型：关心员工，不关心生产

## 2024.4.16

### 事业单位招聘

国务院直属事业单位的年度招聘计划须报人事部备案；国务院各部委直属事业单位的招聘计划须报上级主管部门核准并报人事部备案。各省、自治区、直辖市人民政府直属事业单位的招聘计划须报省（区、市）政府人事行政部门备案；各省、自治区、直辖市政府部门直属事业单位的招聘计划须报上级主管部门核准并报同级政府人事行政部门备案。地（市）、县（市）人民政府所属事业单位的招聘计划须报地区或设区的市政府人事行政部门核准。

总结，都要给同级政府人事部门备案，有上级同时给上级核准

## 2024.4.17

### 处罚

事业单位中从事管理的人员适用《政务处分法》规定的六种处分种类（警告、记过、记大过、降级、撤职、开除）；

事业单位中其他人员适用《规定》，沿用执行四种处分种类（警告6个月、记过12个月、降低岗位等级24个月、开除）处分时间结束不会恢复处分前岗位等级等

### 奖励

奖励分为嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号

### 警告

事业单位工作人员受到警告处分的，在受处分期间，不得聘用到高于现聘岗位等级的岗位；在作出处分决定的当年，年度考核不能确定为优秀等次。

### 记过

事业单位工作人员受到记过以上处分的,在受处分期间不得申报参加职称评审，在受处分期间不得参加专业技术职称评审或者工勤技能人员职业技能等级认定。

# 五、文化科技常识

## 2024.4.11

### 1.《天工开物》

明朝科学家宋应星，世界第一部农业手工业生产的综合性著作，中国17世纪的工艺百科全书

### 2.《四库全书》

清朝乾隆皇帝亲自组织编修的大型丛书，该丛书分经、史、子、集四部，故名“四库”，据文津阁藏本，共收录古籍3503种、79337卷、装订成三万六千余册，约八亿字。其经部收录儒家经典，史部收录官修正史以及其他各类史书，子部收录诸子百家的著作，集部则收录各种诗文词的汇编。是中国古代最大的文化工程，对中国古典文化进行了一次最系统、最全面的总结。

### 3.《梦溪笔谈》

北宋科学家、政治家沈括（1031年~1095年）撰写的一部综合性笔记体著作。内容涉及天文、数学、物理、化学、生物等各个门类学科，书中的自然科学部分，总结了中国古代、特别是北宋时期科学成就。英国科学史家李约瑟评价其为“中国科学史上的里程碑”

沈括在宋哲宗元祐元年（1086年）到丹徒县郊外去观察九年前买的一所园圃，觉得仿佛过去在梦里游历过似的，便在那里盖起房子，准备久居，给这地方起个名字叫“梦溪”。此后便隐居在梦溪，整理文稿，进行写作，直到逝世。

### 地热能

由于地球内部放射性元素衰变而产生，以热力的形式存在，是引起火山爆发和地震的能量，可再生，新能源

## 2024.4.12

### 萱草

谁言寸草心，报得三春晖，草指萱草，母亲之花

### 四川水资源

总量丰富，人均水资源高于全国，但时空分布不均

## 2024.4.14

### 核能

不可再生新能源

### 温差

和冬季相比，我国夏季南北温差较小

### 二十四节气

春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连

秋处露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒

## 字体

字体演变过程具体为：甲骨文—金文—篆书—隶书—草书—楷书—行书

东晋书法家王羲之（书圣）的《兰亭序》被称为“天下第一行书”

## 作品集

歌德，德国著名思想家、作家，代表作有《少年维特的烦恼》《浮士德

高尔基，苏联无产阶级作家、诗人，《童年》《在人间》和《我的大学》

莫泊桑，19世纪后半叶法国批判现实主义作家，与俄国契诃夫和美国欧·亨利并称为“世界三大短篇小说巨匠”。其代表作有《项链》《羊脂球》和《我的叔叔于勒》

莎士比亚，欧洲文艺复兴时期英国最重要的作家，杰出的戏剧家和诗人。其代表作有《罗密欧与朱丽叶》《哈姆雷特》《李尔王》《奥赛罗》《威尼斯商人》

## 成语典故

指鹿为马，比喻故意颠倒黑白，混淆是非。典故讲述的是赵高意图谋权篡位，指着一只鹿却说是马，借此试探朝中大臣

四面楚歌，楚汉相争，项羽军队被汉军和诸侯兵重重围困于垓下，兵少粮尽，项羽于夜间听到四面的汉军都唱着楚人的歌曲，一惊之下以为汉军已占领楚地，遂连夜奔逃，后用以比喻所处环境艰难困顿，危急无援

破釜沉舟，秦末巨鹿之战中项羽命全军破釜沉舟，最后以少胜多，大破秦军主力

老骥伏枥，出自《龟虽寿》，比喻虽然年老，但仍保持着雄心壮志、从不服输的斗志与精神，典故主要描写的是曹操的壮志激情

## 温室气体

包括二氧化碳、水蒸气、甲烷、臭氧等

## 碳中和

碳中和，也就是净零排放，指人类经济社会活动所必需的碳排放，通过森林碳汇和其他人工技术或工程手段加以捕集利用或封存，而使排放到大气中的温室气体净增量为零。

中国和俄罗斯一样，计划2060实现碳中和

## 青铜

夏朝的青铜器标志着我国由石器时代进入了青铜器时代

青铜器是由青铜合金（红铜与锡的合金）制造而成的器具

## 瓷器

东汉掌握了制瓷，唐朝盛极

## 甲骨文

商朝出现，我国有文字可考的历史从商朝开始

## 肝脏

肝脏是人体最大的消化器官，生理功能极其复杂，是体内物质代谢的中心

同时生成凝血因子，保持凝血与纤溶的平衡；

合成胆盐、分泌胆汁，帮助消化与吸收脂肪。

# 六、马哲、中国特色社会主义理论体系

## 2024.4.11

### 根本保证

党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证

## 2024.4.12

### 中国的制度优势

最大优势：中国共产党领导，中国特色社会主义制度包括，人民代表大会制度的根本政治制度，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

### 矛盾分析法

矛盾分析法是唯物辩证认识和分析事物的根本方法

### 任何一种即成的认识都是暂时性的，最终都要被新的认识所取代

### 实践是认识的动力

## 2024.4.18

### 矛盾的普遍性

存在于一切事物中，存在于一切事物发展的始终

### 矛盾的同一性

- 1、矛盾双方存在于同一事物中
- 2、矛盾双方在一定条件下可以相互转化

生于忧患，死于安乐，体现的是矛盾双方在一定条件下可以相互转化

## 2024.4.19

矛盾的同一性是相对的，而矛盾的斗争性是绝对的。

中国最大的国情就是中国共产党的领导

事物发展的总趋势是前进的，事物发展的道路是前进性和曲折性的统一。

### 形而上学

没有形成统一的定义描述什么叫形而上学，但列举了被认为是形而上学的观点

“一叶障目，不见泰山”的意思是一片树叶挡住了眼睛，连面前高大的泰山都看不见。比喻为局部现象所迷惑，看不到全局的整体，也比喻目光短浅。体现了用孤立、静止、片面的观点去看待事物，是形而上学的观点。不属于唯心主义

### 唯心主义

认为意识是世界的第一性质，物质是第二性质，即世界的本质是精神，物质是精神或意识的产物

不是风动，是心在动

我思故我在

柏拉图的观点认为物质世界是“理念世界”的投射，是客观唯心主义

### 意识

意识是人脑特有的机能

人脑是意识形成的物质基础

### 加强纪律建设是全面从严治党的治本之策

实现人的全面发展、全体人民共同富裕，是中国特色社会主义现代化道路与西方国家现代化道路的本质区别，也是我们党第二个百年奋斗目标作出的战略安排

信仰属于信念，是信念的一部分，是信念最集中、最高的表现形式。

坚持全心全意为人民服务是中国共产党的根本宗旨，是我们党的最高价值取向

坚持以人为本，是科学发展观的本质和核心， 是党的宗旨在新的历史时期的鲜明体现。

以人为本、执政为民是检验党一切执政活动的最高标准

坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚定文化自信。

加强无产阶级政党的建设，是实现无产阶级领导权的根本保证

建立一支无产阶级领导的以农民为主体的强大的革命武装，是保证领导权的坚强支柱

发挥主观能动性，人们能够认识世界

社会主义初级阶段的任务完成的截止点是基本实现社会主义现代化，根据邓小平的规划，中国在21世纪中叶实现社会主义现代化

# 七、社会主义道德

## 2024.4.12

### 职业道德

为人民服务是社会职业道德的核心规范，职业道德与职业责任和职业纪律相关联，具有一定强制性，也通过从业人员的内心信念对职业行为进行调节

诚实守信属于职业道德

## 2024.4.24

### 规范市场经济

市场经济的道德规范不可能自然成为市场主体自觉遵循的行为准则，特别是在道德力量不能解决问题的场合，还要建立相应的法律和制度，通过法制手段规范市场行为。